



الدور الوقائي للقانون في شأن حماية الإنسان من أضرار التلوث

(دراسة تحليلية في القانون المصري مقارناً بالقانون الفرنسي)

2024/2025

2024/2025
الأستاذ الدكتور

2024/2025

أسامة أحمد بدر

أستاذ القانون المدني
عميد كلية الحقوق _ جامعة طنطا

عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن حسن



«الدور الوقائي للقانون في شأن حماية الإنسان من أضرار التلوث»

تقديم :

مازال إنسان القرن الحالى قيد البقاء. ومنذ خلق الله الإنسان واستخلفه فى الأرض وهو يعايش كل ما يحيط به من موجودات، حيث يتنفس الهواء، ويشرب الماء، ويزرع الأرض، بما يشمل الإطار الذى يمارس فيه حياته ونشاطاتها المتباينة من كائنات حية وغير حية.

ويتكفل القانون بمسؤولية الحفاظ عليه فى إطار آمن، بحيث يدرك عنه أية مخاطر يمكن أن تؤدى إلى أى ضرر يصيبه فى جسمه أو فى نفسه، مع ضمان تعويض هذا الضرر الذى لا ينبغى أن يكون ثمناً لحريته فى قيادته لجسمه ونفسه فى الكون المحيط به.

وواجب على الإنسان أن يتفاعل مع بيئته الطبيعية ومواردها فى نظام ونسق الكون البديع الذى يتكامل فيه مع المناخ والتربة والنبات والحيوان بكل توازن.

وعلى القانون أن يكفل تطبيقاً عملياً لمبدأ الحذر أو الاحتراس تحريزاً لمخاطر تكنولوجيا القرن الحالى قبل أن تترجم إلى أضرار تفوق مدركات ما كان يحتسبه الإنسان (١).

(١) والواقع أن الحذر أو الاحتراس - فى معناه اللغوى - يعنى اتخاذ موقف

disposition لأجل تجنب الشر Le Mal أو لأجل تحديد تبعاته .. =

= ولما كان مناط وجود حذر من عدمه هو الخبرة الإنسانية فلا أقل من أن يتدخل القانون لتفعيلها مراعاة واستجابة لدوره الوقائى فى الحفاظ على

وفى محاولة لإمكانية تفعيل مبدأ الحذر أو الاحتراس فى نطاق المسؤولية المدنية بسبب الأضرار المعزوة إلى التلوث، نهدف فى هذا البحث إلى تلمس تطبيقات هذا المبدأ، وكيف يمكن للقضاء أن يعول عليه فى إطار تسبيب حكمه بالتعويض للمضروور قبالة من أخفق وقصر فى أداء هذا الالتزام.

وسيكون بحثنا فى ذلك من خلال تحليل فكرتين مرتبطتين كما يلي :

أولاً : مبدأ الحذر أو الاحتراس بصفة عامة.

ثانياً : بعض تطبيقات المبدأ فى شأن أمان الإنسان.

و التساؤل الواجب إثارته هو : متى يضمن القانون بقاء الإنسان؟

2024/2025

2024/2025

2024/2025

هل إرتضى الإنسان الحياة وتوافقت معه التشريعات ليحيا فى نظام كلي متكامل يحقق له الأمان ويضمن له عدم البقاء فى حالة من الجزع والقلق، أم أن وجود الإنسان متوقفاً على قوة جهازه المناعى؟

المجتمع الذى يتكون من مجموع الأفراد والتي تعد جمعاً لكلمة فرد أى إنسان ..
راجع :

V. REY (A.) LE Dictionnaire historique de la langed Franaise.

٤

ليس من شك في خصوصية الأضرار البيئية، والتي تلقى
بآثارها الحالة وغير الحالة على الإنسان ظلالاً من الأمراض والآلام
مما يثير التساؤل: من يحمى القانون؟

وتكون الإجابة: يحمى القانون المضرور، ولكن من هو
المضرور؟ إنه الإنسان الذى ينبغى أن يمارس حياته الطبيعية فى
بيئته.

وماذا فعل القانون؟

بوجوب تفعيل مبدأ الحذر أو الاحتراس

وعن فكرة التعويض، فقد قصد به المشرع - وفقاً لما ورد فى
اللائحة التنفيذية لقانون البيئة - «التعويض عن الأضرار الناجمة
عن حوادث التلوث المترتب على تطبيق الأحكام الواردة فى القانون
المدنى والأحكام الموضوعية الواردة فى الاتفاقية الدولية للمسئولية
المدنية المنظمة إليها جمهورية مصر العربية، أو التى تنضم إليها
مستقبلاً».

2024/2025

2024/2025

2024/2025

أولاً : مبدأ الحذر أو الاحتراس بصفة عامة.

يعد مبدأ الحذر أو الاحتراس Le principe de précaution
من المبادئ المستحدثة فى نطاق حماية البيئة والصحة العامة. ولأن

الوقاية خير من العلاج فإن هذا المبدأ لا يؤدي إلى تعويض الضرر ولكنه يقود إلى تدارك واثقاء الخطر Le Risque (١).

ولما كانت يد الإنسان قد امتدت لتلوث كل شئ في البيئة (٢)، مما يعد تعدياً على الكون الذي يعد صنع الله تبارك وتعالى مما أفقده توازنه (٣) بات ضرورياً وجوب تفعيل هذا المبدأ.

وإذا كان الخبراء في الصناعة يعتقدون أنه عندما تدمر البيئة تفقد الصناعة القاعدة اللازمة لوجودها (٤) فمن الواجب بذل الجهد من أجل حماية البيئة، لأن الاقتصاد القومي هو القائم على بيئة

(١) راجع :

V. BOUTONNET (M.), Le principe de précaution en droit de la responsabilité civil, L.G.D.J. 2005, preface.

2024/2025

(٢) «هو المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد وما

يحيط به من هواء وماء وتربة وما يقيمه الإنسان من منشآت» راجع نص المادة الأولى بند ١ من الأحكام العامة في الفصل الأول من الباب التمهيدي للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م.

(٣) ويقصد بتلوث البيئة «أى تغيير فى خواص البيئة مما قد يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية».

أنظر رقم ٧ من نص المادة الأولى من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م.

(٤) أنظر: د/محمد كمال عبد العزيز، الصحة والبيئة، التلوث البيئي وخطره الداهم على صحتنا، مكتبة الأسرة، سنة ١٩٩٩م، ص ١٣.

وفي التطبيقات المقارنة طبق القضاء الفرنسي منذ وقت بعيد هذا المبدأ وذلك بخصوص الهوائي L'antenne الخاص بشبكات المحمول ، والذي كان على مقربة من مدرسة رياض الأطفال الذين تتراوح سنهم بين الرابعة والسادسة وتم ذلك على أساس من نظرية مضار الجوار غير المألوفة La théorie des troubles de voisinage، وكان القرار القضائي بوجوب فرض نطاق حمائي لهذا الهوائي^(٢).

ولذا كان مبدأ الحذر أو الاحتراس يخاطب السلطات الإدارية وبمقتضى أن حماية البيئة تحقق المصلحتين العامة والخاصة، فإنها حق وواجب فى آن واحد. ومن ثم يجب على الإنسان أن يؤدي

2024/2025

راجع: د/ محمد كمال عبد العزيز، المرجع السابق، ص ١٣.

(٢) راجع :

وقد تم تأكيد هذا القضاء الصادر من محكمة أول درجة كقاضٍ للأمور المستعجلة من قبل محكمة الاستئناف، ويراجع في هذا:

V. C. A. D'AIX en provence, 8 juin 2004, D. 2005, panorama, p.186. obs: MAZEAUD (D.).
; RTD civ. 2005, p. 146, obs: JOURDAIN (P.).



واجبه المتمثل في الحذر أو الاحتراس كمشاركة من جانبه وبتوجيه
 ولارشاد من الدولة في الحفاظ على بيئة سليمة ومبرأة من التلوث^(١).
 ومن الحكمة وجوب الاستباق الذي ينال من تبعات الخطر في
 النطاق البيئي بتفعيل مبدأ الحذر أو الاحتراس وحفاظاً على المصالح
 الجوهرية للإنسان ليس واقعاً فقط بل ومآلاً وفقاً للمستفاد من معاني
 المبدأ^(٢). ومن ثم فقد تبنى المشرع الفرنسي مبدأ الحذر أو
 الاحتراس في نطاق البيئة وتم ذلك بتاريخ ٢ فبراير من سنة ١٩٩٥ م^(٣).

(١) راجع :

V. LATOUR (B.) «L'avenir du principe de précaution» Le Monde, 13-14 juin 2004, p. 15.

ويجب على الدولة - كما قرر البعض وبحق - تبصير مواطنيها بمبدأ
 الحذر أو الاحتراس كأسلوب حياة، لما للإعلام به من عظيم الأثر في اتقاء
 حدوث تبعات خطر التلوث.

2024/2025

راجع : الأستاذ KOURILSKY والأستاذة VINEY في التقرير المقدم

منهما - بخصوص تفعيل مبدأ الحذر - إلى رئيس الوزراء.

= V. RAPPORT remis au premier ministre «Le principe de précaution» odile Jacob, La Documentation Française 2000.

(٢) وفي نفس المعنى يقال عن جدوى هذا المبدأ ما يلي :-

“Fondamentalement, c'est un principe de préservation de intérêts essentiels de l'humanité”.

V. BOUTONNET (M.), these, pricité p. VIII, in preface.

(٣) وكان ذلك في نص المادة الأولى من القانون رقم ٩٥ - ١٠١ الصادر في

١٩٩٥/٢/٢.

V. J. O. 3 Février 1995, p. 1840.

ومن الجدير بالذكر أن نطاق مبدأ الحذر أو الاحتراس يمتد إلى قوانين متعددة، منها قانون حماية البيئة Droit de l'environnement^(١)، وقانون الصحة sanitaire Droit^(٢)، والقانون الطبى Le droit médical^(٣)، والقانون العام Droit public^(٤)، والقانون الإدارى Le droit administratif^(٥).

وكرصد تشريعى للمبدأ فى نطاق حماية البيئة نلاحظ المادة L.212-2 من التقنين العام الخاص بالمحافظات (المقاطعات) والأقاليم الفرنسية وهى توجه لسلطات الضبط الإدارى بصيغة الأمر وجب التعهد بأخذ الاحتياطات والحذر الملائم لأجل تجنب الحوادث

(١) راجع :

V. SADELEER (N.) Les principes du pollueur payeur, de prévention et de précaution, Essai sur la genèse et la portée juridique de quelques principes du droit de l'environnement, Bruylant, Bruxelles, 1999.

2024/2025

2024/2025

(٢) أنظر :

V. FOUCHER (K.) principe de précaution et risqué sanitaire, Recherche sur l'encadrement juridique de l'incertitude scientifique, preface R. Roml, L'Harmattan, 2002.

(٣) راجع :

V. GROSIEUX (P.) principe de précaution et sécurité sanitaire, thèse paris I, 2001.

(٤) راجع :

V. GOSSEMENT (A.), Le principe de precaution, Essai sur l'incidence de l'incertitude scientifique sur la décision et la responsabilité publiques, L'Harmattan, 2003.

(٥) أنظر :

V. CASTAING (C.), La théorie de la decision administrative et le principe de precaution, thèse Bordeaux IV, 2001.

والكوارث الجسيمة Les Fléaux calamiteux كالتلوث أياً كانت طبيعته (.....) (١).

ويمكن تصور فكرة الحذر فى النطاقين الشخصى والموضوعى. فى النطاق الشخصى يؤبه بوجود احتراز أو احتراس من عدمه بحسب تقدير السلوك الفردى فى حد ذاته، من منظور افتراض ما ينبغى أن يكون عليه سلوك الإنسان العادى إذا ما وجد فى مثل الظروف.

أما فى النطاق الموضوعى فيؤخذ الحذر أو الاحتراس هنا فى حد ذاته، أى كفكرة مجردة فى ذاتها ولكن من منظور قياسها بالخطر الماثل، وهل ثمة تعادل بين تأثير الخطر على الإنسان فى جانب والحذر الذى يجب أن يكون عليه ممثلاً فى تصرفه فى جانب آخر ، أم أن ثمة تجاوزاً أو عدم ملائمة بين الحدثين. ويكون الإنسان هو المناط أيضاً هنا ولكن من طريق غير مباشر أى دونما تعويل ذاتى على سلوكه .

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) راجع :

V. CANS (C.) “Le principe de précaution, nouvel element du contrôle de légalité” R.F.D.A. 1999, 15 (4) juillet-août, p.750.

• وثمة تطبيق للمبدأ فى قانون الصحة، وكذلك فى نطاق الأنشطة النووية.

V. RAINAUD (J. – P.) “Le droit nucléaire” Que sais-je? P.U.F. 1992.

•• وكذلك فى نطاق التشريعات التتبع على ضبط ورقابة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.

V. Les diverses réglementation sur les autorisations de mise sur le marché (A.M.M.).

وفى نطاق المسؤولية المدنية فإن الخطأ كركن فى نطاقها الشخصى لا ينتج فى الغالب إلا بسبب الرعونة أو عدم الحذر أو عدم الاحتياط «عدم الاحتراز» «عدم الاحتراس»^(١).

وبدأة نتساءل عن معيار تطبيق مبدأ الحذر أو الاحتراس فى نطاق المسؤولية المدنية؟

والواقع أن هذا المبدأ يثار دائماً من قبل أطراف النزاع فى الدعاوى التى تقام أمام القضاء، حيث يعمد أحدهم إلى تعزيز مطالبته تسبباً بالاعتماد على هذا المبدأ، ولكن هذا ليس هو المراد هنا، بل المثير للاستفسار هو التطبيق المباشر للمبدأ من قبل القضاء ... هل يتم أم لا؟

وإن كان يتم ففى أى نطاق قانونى؟ هل على مستوى القضاء الإدارى فقط..؟ أم فى نطاق القانون المدنى ولا سيما فى دائرة المسؤولية المدنية؟

2024/2025

2024/2025

2024/2025

إن استقراء الواقع التطبيقي القضائي فى فرنسا ينبئ عن وجود تطبيق مباشر لمبدأ الحذر فى القضاء الإدارى، لا سيما وأن جانباً

(١) ولعل الأستاذ : DOMAT فى مؤلفه «القوانين المدنية فى نطاقها الطبيعى» قد ضرب الأمثال لصور من الخطأ بالإشارة إلى فكرة الحذر أو الاحتياط وقتما لا يراعيها السلوك الفردى.

ويقرر فى هذا الصدد بأنه :

“Ceux qui font quelques ouvrages ou quelques travaux d'où il peut suivre quelques dommages à d'autres personnes, en sont tenus s'ils n'ont pas usé des précautions nécessaires pour les prévenir”

V. Cite par: Boutonnet (M.), these prèc, p. 4.

من المراسيم فى قانون الاتحاد الأوروبى قد أوجدت هذا المبدأ فى دائرة الضوء^(١)، كما فى المرسوم الحديث المتعلق بالسلامة والأمان العام La sécurité general فى المنتجات، والذى عبر عن هذا المبدأ صراحة^(٢).

والمحنا سابقاً إلى ما قرره قاضى الأمور المستعجلة بخصوص هوائى شبكة المحمول، على سند من مبدأ الحذر «au nom du principe de précaution renforcée»^(٣)، ورغم أن محكمة الاستئناف Aix en provence قد أكدت الحكم السابق إلا أنها وإن أشارت إلى المبدأ، ولكنها لم تؤسس قرارها صراحة على سند منه، مما يوحي بوجود التطبيق غير المباشر للمبدأ^(٤) فى نطاق المسؤولية المدنية.

(١) راجع :

2024/2025 V. KRAMER (L.) "General principles of Community environmental law and their translation into Secondary law", Revue des affaires européennes 1999 vol. 3, p. 355.

(٢) راجع :

V. Directive 2001/95/CE du parlement européen et du conseil du 3 decembre 2001 relative à la sécurité générale des produits.

(٣) راجع :

V. T.G.I. de Grasse, ch. A, 17 juin 2003, Resp. civ. Ass. Nov. 2003, p.6, note: KOWOUVIH (S.).

(٤) راجع :

V. C.A. d'Aix en provence, 8 juin 2004, D. 2004, J.P. p. 2678, note: BOUTONNET (M.). et MAXEAUD (D.), obs: D. 2005, panorama, p. 186.

ولم يعد يثير التطبيق المباشر للمبدأ فى القانون الإدارى أدنى شك حيث قضى بوقف تنفيذ حكم قضائى كان قد سمح بزراعة الذرة الشامية Le Maïs رغم أنها معالجة جينياً transgénique (١).

وقد رجع قضاء مجلس الدولة الفرنسى مباشرة إلى المبدأ، لاسيما وأن الاحتراس والحيطه تفود إلى منع زراعة النباتات التى هى من طائفة الذرة الشامية، لأنها معالجة وفقاً لتقنيات الهندسة الوراثية مما قد يؤدى إلى إلحاق الأضرار بالصحة العامة للإنسان (٢).

وثمة قضاء آخر لمجلس الدولة الفرنسى قد عول مباشرة على مبدأ الحذر (٣).

وفى ٥ مايو من سنة ١٩٩٨م وجدت تطبيقات للمبدأ فى القضاء بمناسبة اللحم الإنجليزى المصاب والذى يوجب الحذر مصادره (٤).

2024/2025

ثالثاً: بعض تطبيقات المبدأ فى شأن أمان الإنسان. 2024/2025

يشهد القرن الحالى تطوراً هائلاً فى علوم الجينات واستخدامات الحامض النووى، مما أتاح فرصة للشركات فى أن تستثمر هذا التطور لإنتاج بعض المنتجات والسلع التجارية (١).

(١) وتم ذلك فى ٢٥ سبتمبر من سنة ١٩٩٨م، ويراجع:

V. BOUTONNET (M.), thèse, préc, p. 160, N°: 317.

(٢) راجع : الأستاذ BOUTONNET، مرجع سابق، هامش رقم ٨، ص ١٦٠.

(٣) أنظر المرجع السابق.

(٤) راجع:

V. C.J.C.E. 5 mai 1998, aff. C-157/96, point 63, Rec. p. 2259 et C-180/96, point 99, Rec. p. 2298.

ولما كانت البيئة تتحدد فى المحيط الحيوى الذى يشمل الكائنات الحية وأهمها الإنسان، فضلاً عما يحتويه هذا المحيط من مواد تتمثل فى جانب منها فى المنتجات والسلع الزراعية والصناعية - والتي تتضمن صفات خطيرة يمكن أن تحدث أضراراً لا يدرك عقباها

(١) ومن ذلك ما يلي :

أ - هرمون الأنسولين البشرى لمرضى السكر.

ب - هرمون النمو البشري الذى يعالج مرض التقزم الناتج عن قصور الغدة النخامية pituitary dwarfism.

ج - أنواع من البكتيريا معدلة وراثيًا لتقوم بإنتاج المنتجات الصناعية مثل الإيثانول Ethanol.

2024/2025

..... الخ (.....) - د =

راجع : د/ مدحت حسين خليل محمد، أسس الوراثة الفسيولوجية، دار الكتاب الجامعي، العين، دولة الإمارات ٢٠٠٤م، ص ٣٨٤ وما بعدها.

(٢) راجع : د/ زيدان السيد عبد العال، التكنولوجيا الحيوية وأفاق القرن الحادى والعشرين، منشأة المعارف بالإسكندرية، ١٩٩٧م، ص ١٥٠ وما بعدها.
تحت عنوان : «التوجهات الخاصة باحتياطات الأمان الحيوى وتقدير الخطورة».

(٣) راجع: د/ زيدان السيد عبد العال، الأمان الحيوى لمنتجات الهندسة الوراثية، منشأة المعارف بالإسكندرية، سنة ٢٠٠٤م.



لمن لا يتبصرها - بسبب التكنولوجيا الحديثة فائقة التصور وتقنيات الهندسة الوراثية التي أصبح تطورها لا يتأكد معه الأمان الحيوى لمنتجاتها غذائياً وصحياً وبيئياً، مما يؤثر بالضرورة على الإنسان^(١).

وإن أى تغيير فى خواص البيئة ويكون من شأنه الإضرار بالإنسان سواء عن طريق مباشر أو غير مباشر يعد تلوثاً^(٢).
بات ضرورياً البحث عن مصادر قانونية لحماية الإنسان.

واستصحاباً للدور الوقائى للقانون وجد الالتزام بالإعلام فى مرحلة ما قبل التعاقد، كتطبيق عملى للمبادئ العامة فى القانون^(٣).
ولذا ما حسم الراغب فى التعاقد أمره بعد إعلامه ينشأ عندئذ الالتزام بالتحذير كتابع ومكمل للعقد الأسمى، وهنا نلمح تفعيلاً لواجب الحذر فى الإطار العقدى كنسيج يكتمل مع بنیان العقد^(٤).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) راجع البند رقم (١) من نص المادة الأولى من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م فى شأن البيئة.

(٢) حيث جاء فى البند رقم (٧) من نص المادة الأولى من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م بأن تلوث البيئة يعنى: «أى تغيير فى خواص البيئة مما قد يؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية».

(٣) كمبدأ حسن النية قبل التعاقد الذى يوجب أثناء مرحلة التفاوض التزاماً بالصدق والأمانة أو فى مبدأ سلامة العقود ...

راجع : د/ أحمد محمد محمد الرفاعى، الحماية المدنية للمستهلك إزاء المضمون العقدى، دار النهضة العربية، سنة ١٩٩٤م، ص ١٠٥.

فما هي الحقيقة القانونية للالتزامين ؟

الالتزام بالإعلام قبل التعاقد :

كان الفقه والقضاء في فرنسا دوراً محورياً في إيجاد ذاتية مستقلة فاعلة للالتزام بالإعلام في مرحلة الدعوة إلى التفاوض، وقد أقر القضاء طبيعته الملزمة استجابة للواقع العملي الذي تجسد في تفاعلية ناطقة البيان بضرورة وجود مثل هذا الالتزام بين نصوص القانون المدني وحالة عدم التعادل بين أطراف عقود الاستهلاك^(٢).

ويقصد بهذا الالتزام - كما يقرر جانب من الفقه وبحق - أنه «التزام سابق على التعاقد، يتعلق بالالتزام أحد المتعاقدين، بأن يقدم للمتعاقد الآخر عند تكوين العقد البيانات اللازمة لإيجاد رضا سليم كامل متنور على علم بكافة تفاصيل هذا العقد، وذلك بسبب ظروف واعتبارات معينة قد ترجع إلى طبيعة هذا العقد أو صفة أحد طرفيه، أو طبيعة محله، أو أي اعتبار آخر يجعل من المستحيل على أحدهما أن يلم ببيانات معينة، أو يحتم عليه منح ثقة مشروعة

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) ومن الجدير بالذكر أن الالتزام بالتحذير قد وجد السبب المنشئ له وقتما تم إنتاج سلع وتقديم خدمات تتضمن عناصراً تتسم بالخطورة، سواء كانت الخطورة كامنة في ذاتية الشيء أو وقت استعماله واستخدامه على غير طريقته النموذجية.

والواقع أن الفقه والقضاء في فرنسا ومصر قد أسهما بشكل مباشر في تفعيل هذا الالتزام والذي لا نخاله إلا تطبيقاً لمبدأ الحذر أو الاحتراس في الواقع العقدي.

(٢) راجع :

V. FERAL – SCHUHL (C.), Les relations juridiques entre les acteurs du marché virtuel: Les contrats du commerce électronique, Les petites affiches, 20-1-1999, n° 14, p. 21.

للطرف الآخر، الذى يلتزم بناء على جميع هذه الاعتبارات بالالتزام بالإدلاء بالبيانات»^(١).

ويتحدد نطاق هذا الالتزام من حيث الزمان فى المرحلة السابقة على نشوء العقد، ومن ثم فهو ليس التزاماً عقدياً، ويهدف إلى الوصول بإرادة الراغب فى التعاقد بشأن منتج أو سلعة أو خدمة ما إلى التنوير الكامل، أو مساواة المستهلك بالمحترف فى العلم بكل تفاصيل العقد تحقيقاً للعدالة العقدية^(٢).

والإخفاق فى تنفيذ هذا الالتزام أو عدم تنفيذه يترتب مسئولية المحترف أو المهنى عن تعويض الأضرار التى تحدث فى بيع المنتجات ذات الطبيعة الخطرة^(٣).

وقد أسس القضاء الفرنسى هذا الالتزام الذى يعد تطبيقاً لمبدأ الحذر أو الاحتراس فى نطاق المبادئ العامة للقانون ولاسيما مبدأ حسن النية الذى ينبغى - فى رأى القضاء - أن يتسع نطاقه لمرحلة ما قبل التعاقد^(٤). فضلاً عن نص المادة ١١٣٥ من القانون المدنى

(١) أنظر : د/ نزيه محمد الصادق المهدى، الالتزام قبل التعاقد بالإدلاء بالبيانات وتطبيقاته على بعض أنواع العقود، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة ١٩٨٢، ص ١٥.

(٢) راجع البحث الخاص بنا: حماية المستهلك فى التعاقد الإلكتروني، دار النهضة العربية، سنة ٢٠٠٢م، ص ١٦٣.

(٣) راجع :

V. MALINVAUD (ph.), La protection des consommateurs, D. S. 7^{ème} cah. 1981, chron. P. 49. et V. p. 53.

(٤) راجع :

الفرنسي (١). والفقرة الثانية من المادة ١٥٠ مدنى مصرى والفقرة الأولى من المادة ١٤٨ مدنى مصرى (٢).

V. CALAIS AULOY (J.), L'influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats, R.T.D. civ. éd. S. avr. Jain 1994, p. 242.

(١) والتي تنص على أنه : «لا يقتصر الالتزام فى الاتفاقات conventions على ما هو معبر عنه صراحة فى بنودها، وإنما يمتد إلى ملحقاتها عدالة وقانوناً وعرفاً لكل التزام وفقاً لطبيعته».

V. art. 1135 du code civil.

وبناء على هذه المادة، أقام القضاء الفرنسى صرحاً شامخاً من جملة التزامات هدفها حماية المتعاقد الذى يحتاج إلى عون القانون، كالالتزام بضمان السلامة obligation de sécurité ، وكالالتزام بالإعلام والنصيحة obligation d'information et de conseil ، وبحق القاضى فى ضبط التوازن العقدى بصفة عامة le contrôle de l'équilibre contractuel par le juge وبصد الشروط التعسفية les clauses abusives بصفة خاصة.

(٢) • حيث تنص م ٢/١٥٠ على أنه «... ٢ - وأما إذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للألفاظ مع الاستهداء فى ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغى أن يتوافر عنه أمانة وثقة بين المتعاقدين، وفقاً للعرف الجارى فى المعاملات».

•• وأعتقد ، أن وجوب توافر الثقة والأمانة بين المتعاقدين غير محدد بوقت معين ألا وهو ساعة تفسير العقد فقط، بل أن المشرع يقصد التنويه بالمبدأ العام الذى ينبغى أن يمتد نطاقه إلى مرحلة ما قبل العقد استجابة للواقع العقدى المعاصر.

••• وتنص المادة ١/246

على أنه «١ - يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية». ووفقاً للمبدأ العام بالحذر والاحتراس، فإن فكرة حسن

وتحدد الذاتية المستقلة لهذا الالتزام فى ضوء خصيصتين جوهريتين تميزانه، وتتمثل الأولى فى عمومية نطاق تطبيقه، ويندرج ضمن هذا العموم، عقود الاستهلاك التى تكون محلها أشياء تتميز بالتعقيد الفنى كالأجهزة الطبية الحديثة والتى تتضمن مخاطرًا بسبب بعض مكوناتها النووية والإشعاعية، وكذلك أى محل ينطوى استعماله على خطورة ما.

أما الثانية فهى طبيعته الوقائية من حيث ما يهدف إليه من الحيلولة دون وقوع الضرر، أو التقليل من إمكانية حدوثه، أو الحد من تبعاته.

وهكذا يتأكد الدور الوقائى لهذا الالتزام ولا سيما فى نطاق حماية البيئة، أى حماية الإنسان من مخاطر جسيمة، يكون من شأن عدم الاحتراز بصدها التأثير على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية^(١) على أقل تقدير أو فقده لحياته بالكلية.

2024/2025

الالتزام بالتحذير :

إذا كان الالتزام بالإعلام قبل التعاقد يتميز بالعمومية من حيث تطبيقه على كل أنواع العقود، إلا أن عموميته تعنى - فى رأينا - كذلك أن محل المعلومات التى يلتزم المتعاقد المحترف بالإدلاء بها تتسع لتشمل كل ما فى شأنه التأثير فى رضا المستهلك، فليس

النية لا تتعلق بتكوين العقد وتنفيذه فقط، بل بالمرحلة السابقة على التعاقد كصدى لواقع عقود الاستهلاك فى العصر الحالى.

(١) راجع : البند رقم (٧) من المادة الأولى، من القانون المصرى رقم ٤ لسنة ١٩٩٤، فى شأن البيئة.

لنطاقه خصوصية ما. بينما يتحدد نطاق الالتزام بالتحذير فى الإدلاء بصنف معين من المعلومات أو البيانات التى تتعلق بالصفة الخطرة فى الشئ محل التعاقد، سواء كانت هذه الصفة فاعلة وقت حيازة الشئ، أو وقت استخدامه أو استعماله.

ويجد هذا الالتزام أساسه فى ضوء فكرة الالتزام بضمان السلامة L'obligation de sécurité ^(١) لأنه يهدف - كما سبق القول - بصفة أساسية إلى حماية المستهلك من أضرار المنتجات الخطرة ^(٢).

وعن النطاق التنفيذى لهذا الالتزام من حيث الزمان، نجد اختلافاً فقهيًا، حيث ذهب جانب من الفقه إلى أنه التزام سابق على العقد كشأن الالتزام قبل التعاقدى بالإعلام ^(٣) ومن ثم فهو فى رأى هذا الجانب الفقهى يعد صورة من صور هذا الالتزام الأخير.

2024/2025

2024/2025

^(١) انظر فى التطبيقات القضائية لهذا المبدأ على سبيل المثال :

V. Cass. Civ. 1^{re} 29 mai 1997: contrats conc. Consom. 1997, N° 145, note: LEVENEUR.

; Cass. Civ. 1^{re}, 12 avr. 1995, Bull. Civ. 1 N° 180.

; Cass. Civ. 1^{re}, 8 déc. 1998 Bull. Civ. 1, N° 350.

^(٢) أنظر البحث الخاص بنا: «ضمان مخاطر المنتجات الطبية» «دراسة

مقارنة»، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٣م، ص ٩ وما بعدها.

V. HUET (J.) «Le paradoxe des médicaments et les risques de developpement», D. 1987, chr. P. 73.

^(٣) راجع: د/ محمد شكرى سرور، مسئولية المنتج عن الأضرار التى تسببها

منتجاته الخطرة، الطبعة الأولى، دار الفكر العربى سنة ١٩٨٣م، ص ٢٢.

وذهب رأى فقهي آخر إلى تأكيد الطبيعة العقدية لهذا الالتزام، بحيث يعد تابعاً ومكملاً للالتزام الأصلي على سند من أن محله قاصر على معلومات بعينها تخص عقداً بذاته قد تنشأ عنه مخاطر مادية أو قانونية دون سواه هذا من جانب (١).

ومن جانب آخر يوجد مصدر هذا الالتزام فى النطاق التشريعى فى المادة ٥٢٥ من قانون المعاملات المدنية الاتحادى الاماراتى (٢).

وأعتقد أن وجه الرأى يتغير وفقاً لما سيسفر عنه تحليل مضمون الأسباب المنشئة للخطورة.

فإذا كانت هذه الأخطار راجعة إلى صفات ظاهرة فى طبيعة الشئ ومقوماته الأساسية، فإن منطق العمومية يقود إلى أن محل

2024/2025

و د/خالد جمال أحمد، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، جامعة القاهرة، ١٩٩٦م، ص ١٠٠. 2024/2025

(١) أنظر، د/ نزيه محمد الصادق المهدى، الالتزام قبل التعاقد بالإدلاء بالبيانات المعلقة بالعقد، مرجع سابق، ص ٧.

(٢) التى تنص على أنه : «١- يتم تسليم المبيع إما بالفعل أو بأن يخلي البائع بين المبيع و المشتري مع الإذن له بقبضه وعدم وجود مانع يحول دون حيازته. ٢- ويكون التسليم فى كل شئ حسب طبيعته ووفقاً لما جرى عليه الاتفاق أو العرف. ».

وتكمن تبعيته للالتزام الأصلي بالتسليم فى عقد البيع، فى عبارة المشرع فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة والتى تعد فى كيفية التسليم بمعيار نسبى يتفق مع طبيعة الشئ المبيع

تبصير المستهلك وإعلامه هو الالتزام بالإعلام السابق على التعاقد،
لما لذلك من أثر جوهري في تكوين عقيدته.

أما إذا كانت هذه الأخطار دقيقة وفنية ولا يمكن إدراكها إلا إذا
تم الإفشاء بالمعلومات والبيانات الخاصة بها، وربما مع الكاتالوج
المرفق، فعندئذ يكون محل التنفيذ هنا هو الالتزام بالتحذير كالتزام
تابع للالتزام الأصلي بالتسليم.

وعن الطبيعة القانونية لمسئولية المنتج بصدد هذا الالتزام، فلا
مفر - كما يقرر جانب من الفقه وبحق - من اختيار المسئولية
التقصيرية تنظيمياً موحداً لمسئولية المنتج بحسبانها التنظيم العام
للمسئولية المدنية (١).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) راجع : د/ محمد شكرى سرور، مسئولية المنتج عن الأضرار التي تسببها
منتجاته الخطرة، مرجع سابق، ص ٧٨، بند رقم ٨٤.
وعن مبررات هذا الاختيار راجع تفصيلاً ص ٧٨ و ٧٩ و ٨٠، المرجع
السابق.

ملخص البحث
«الدور الوقائي للقانون في شأن حماية الإنسان
من أضرار التلوث»

من منطلق أن القانون ينبغي أن يكون متوافقاً مع الواقع الذي يضبطه بنصوصه، فلا يخفى على الفطنة ما يعيشه الإنسان في ظل تطورات علمية وتقنية فائقة التصور ولا سيما في مجال استخدامات تقنيات التكنولوجيا في صورة منتجات وسلع متضمنة بالضرورة لمخاطر هذه التكنولوجيا ذاتها ما لم يلزم القانون منتجها بضرورة تبصير المتعاقدين معها بها، هذا من جانب.

ومن جانب آخر فإن استخدامات الهندسة الوراثية في مجال الانتاج قد أوجد منتجات محفوفة بالمخاطر، فلا أقل من أن يلزم القانون منتجها وموزعها وبائعها بوجوب تحذير المستهلك بصدد استخدامها ليتسنى له الاستخدام الأمثل لها.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ولأن حصول المضرور على تعويض في شأن الأضرار المعزوة إلى تلوث البيئة قد يغدو حتماً تصعب ملامسته في واقع دعاوى المسؤولية المدنية، فلا أقل من وجوب تفعيل الدور الوقائي للقانون في نطاق المسؤولية المدنية، وذلك لمنع وقوع الضرر أو للحد من تبعاته، من طريق تفعيل مبدأ الحذر أو الاحتراس في هذا الخصوص.

وقد حاولنا في هذا البحث إلقاء الضوء على إمكانية تطبيق هذا المبدأ ليس على مستوى التأصيل و الإجتهد الفكري فقط ولكن من خلال التطبيقات القضائية.

ومن ثم فنحن بصدد نظرة مبتدأة لمبدأ الحذر أو الاحتراس
آملين أن يوفقنا الله ويتسع الوقت لتأسيس نظرية عامة لهذا المبدأ
في تطبيقات القانون لكافة نطاقات المسؤولية في مجال التلوث
البيئي.

الأستاذ الدكتور / أسامة أحمد بدر
أستاذ القانون المدنى

2024/2025

2024/2025

2024/2025



Le role préservateur de la loi dans les domains de l'environnement



Le principe de precaution n'a encore fait l'objet d'aucune etude juridique en droit de la responsabilité civil.

Cette etude a alors pour but de rendre compte de l'originalité de ce nouveau principe juridique et des rapports à la fois riches et complexes qu'il entretient avec le droit de la responsabilité civile.

Je prend acte de l'émergence du principe de precaution, à prévenir les dommages graves dans les domains de l'onvironnement, de la Santé.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

PROF : Ossama Ahmed Badr.

Professor- private Law

عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن حسن

